

1501078-08.2019.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Grecco

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185350/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 5983377 - DEL.POL.UBATUBA, 2764/19/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2185350 - DEL.POL.UBATUBA, 2764/19/304 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501078-08.2019.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501078-08.2019.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185350/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 5983377 - DEL.POL.UBATUBA, 2764/19/304 -

DEL.POL.UBATUBA, 2185350 - DEL.POL.UBATUBA, 2764/19/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MOREIRA NATIVIDADE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Grecco

Vistos.

TIAGO MOREIRA NATIVIDADE, devidamente qualificado nos autos, foi preso em flagrante, na posse de 657,58 gramas de maconha, R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, plásticos e balança de precisão, no dia 25 de junho de 2019, sendo denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 30/31).

Foi apresentada defesa prévia pelo acusado às fls. 96/113. Preliminarmente, alega inépcia da inicial por acusações genéricas. Afirmou ter o réu bons antecedentes, residência fixa e ser primário, motivo pelo qual requer o direito de aguardar o

juízo em liberdade. Confessa que a droga lhe pertencia, sem causar embaraços à atuação policial, mas defende que os entorpecentes seriam para consumo próprio. Quanto aos valores apreendidos, esclareceu ser a quantia lícita e fruto de seu trabalho como barbeiro. Portanto, requer, em síntese, a absolvição do acusado.

A denúncia foi recebida no dia 29 de agosto de 2019, pela decisão de fls. 185/186 que denegou o pedido de revogação da preventiva.

Laudo pericial acostado às fls.187/189.

A decisão de fls. 296/299 revogou a prisão preventiva do acusado.

Aditada a inicial para incluir o réu Marcelo no polo passivo da ação. Citado por edital, o réu não compareceu e não constituiu advogado, sendo deferida a suspensão e o desmembramento do processo em relação a ele (fls.403).

Encerrada a instrução, vieram as alegações finais (fls. 419/423 e 430/439).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade dos depoimentos dos policiais que faleceram no curso do processo, tendo em vista que os depoimentos já foram colhidos, não havendo motivos para repetição das provas ou anulação das provas colhidas.

Não vislumbro, ainda, qualquer hipótese de cerceamento de defesa por tais motivos.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

O réu foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, que tipifica a seguinte conduta:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar[...]

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria do crime restou comprovada, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, na posse de 657,58 gramas de maconha, tendo confessado que a droga apreendida, de fato, lhe pertencia. O laudo pericial de fls. 187/189 identificou tratar-se de 657,58 gramas de tetrahydrocannabinol.

Nesse sentido, muito embora tenha o réu alegado que a droga seria exclusivamente para uso próprio, verifica-se que, dentre os objetos apreendidos, foram encontrados R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, balança de precisão, saquinhos plásticos, além de outros objetos de preparo.

Sendo assim, a alegação de uso próprio não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório indica tratar-se de comercialização das substâncias ilícitas, sobretudo se considerado a quantia vultosa de droga apreendida.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial de fls. 187/189, Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), Auto de Exibição/apreensão (fls. 12/13), bem como pela prova oral colhida (termos de audiência 278/279 e 294/295).

Desse modo, evidenciada a autoria e a materialidade do crime, passo à individualização da pena do acusado.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico não haver circunstâncias prejudiciais a serem consideradas. Sendo assim, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes, tampouco atenuantes, tendo em vista que o réu somente confessou que as substâncias apreendidas lhe pertenciam, não tendo confessado a prática do ilícito imputado.

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da primariedade e de não existirem nestes autos provas suficientes de que o réu se dedique habitualmente à atividade criminosa ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena disposta artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diminuindo as sanções em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras, torno as penas definitivas neste patamar.

Em atenção à primariedade, a despeito da quantidade de drogas, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reclusão (um ano e oito meses), e prestação pecuniária, ora estipulada em 2 (dois) salários mínimos.

A justificativa da substituição da pena corporal está na conjunção das condições subjetivas mencionadas linhas acima. Sem olvidar da vedação expressa no artigo 44 da Lei de Drogas, impende considerar que a 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), em 24 de novembro de 2009, no habeas corpus 101.291-SP, decidiu o seguinte:

“A Turma, superando a restrição fundada no Enunciado 691 da Súmula do STF, concedeu habeas corpus a condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 11.343/2006, art. 33) para determinar que o tribunal de justiça substitua a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos ou, havendo reversão, que o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dê no regime aberto. Assentou-se que a quantidade de pena imposta - três anos -, não constando circunstâncias desfavoráveis ao paciente, que não registra antecedentes, permitiria não só que a pena tivesse início no regime aberto (Código Penal, artigo 33, parágrafo 2º, c), mas, também, a substituição por pena restritiva de direitos (CP, artigo 44, parágrafo 2º, segunda parte). HC 101291/SP, relator ministro Eros Grau, 24.11.2009. (HC-101291)”.

Em suma, a vedação peremptória é inconstitucional e não obsta a substituição, desde que presente a excepcional conjuntura de fatores acima mencionada. Efetivamente, depois do advento da Lei 11.464/2007, essa vedação perdeu sentido visto que o regime integralmente fechado foi abolido.

Desapareceu, com isso, a proibição para a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos. Seria um disparate admitir as substitutivas para crimes hediondos não violentos e afastar o mesmo benefício só para o delito de tráfico de entorpecentes. Semelhante conclusão violaria, de modo flagrante, o princípio da igualdade (isonomia).

Assim, fica estipulado, por coerência de fatores, regime inicial ABERTO em caso de descumprimento das penas substitutas e conversão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o acusado TIAGO MOREIRA NATIVIDADE, devidamente qualificado nos autos, a cumprir 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo do dia-multa, por infração ao disposto no artigo 33, caput c.c. seu § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Como dito linhas acima, em atenção à peculiaridade excepcional do caso, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, na forma dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo de reclusão (um ano e oito meses) e prestação pecuniária, ora estipulada em 2 (dois) salários mínimos.

Outrossim, diante da edição da Lei Estadual nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003, fixo a condenação do réu no pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesp, como previsto no § 9º, alínea "a", do art. 4º da citada Lei.

O acusado foi devidamente processado e, nesse ínterim, não causou qualquer embaraço à instrução processual, não sinalizou nítido propósito de se furtar à aplicação da lei penal, daí porque defiro o apelo livre, por não vislumbrar a presença dos fundamentos que justifiquem a prisão cautelar, que é medida excepcional. Afinal, foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Decreto o perdimento, em favor da União, da quantia de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), devendo ser revertida ao FUNAD assim que esta sentença se tornar definitiva.

Determino a incineração/destruição definitiva das substâncias entorpecentes apreendidas – se ainda não houver deliberação neste sentido –, devidamente periciadas, na forma preconizada pelo artigo 32 e parágrafos; art. 50, parágrafo 3º, da Lei 11.343/2006 e nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a fim de evitar graves e danosas consequências caso essas drogas apreendidas se extraviem ou sejam subtraídas, reservando-se quantidade razoável para eventual exame e contraprova.

P.I.C.

Ubatuba, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA